

1521246-27.2020.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Giovana Furtado de Oliveira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 24ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO WILKER MARQUES DANTAS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Giovana Furtado de Oliveira

Vistos.

PAULO WILKER MARQUES DANTAS, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime descrito no artigo 33, c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, porque no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

24ª Vara Criminal

Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1521246-27.2020.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1521246-27.2020.8.26.0050

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO WILKER MARQUES DANTAS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Giovana Furtado de Oliveira

Vistos.

PAULO WILKER MARQUES DANTAS, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime descrito no artigo 33, c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, porque no dia 03 de julho de 2020, por volta das 08h40min, nas dependências do Centro de Detenção Provisória de Vila Independência, localizado na Avenida Doutor Francisco Mesquita, 250, Vila Prudente, neste município de São Paulo, agindo em concurso e com identidade de propósitos com outro indivíduo que não foi identificado, adquiriu, para o consumo de terceiros e sem autorização

legal, uma porção de cocaína pesando cerca de 41,3 gramas e 03 porções de MDMB, tratando-se de substâncias entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica.

Oferecida a denúncia, o réu foi notificado e apresentou defesa preliminar. Não obstante, a denúncia foi recebida.

Nesta audiência, foram ouvidas três testemunhas, o réu foi interrogado e as partes apresentaram as suas alegações finais.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

Consoante bem alegaram as partes, a presente ação penal é improcedente, pois não restou devidamente comprovado nos autos que o réu tenha praticado o delito que lhe foi atribuído na denúncia.

Com efeito, a testemunha Luciano Adelino dos Santos Cruz, ao ser ouvida em juízo, não se recordou dos fatos em questão.

Por sua vez, a testemunha Wallace Santos da Costa, agente penitenciário, limitou-se a informar que, na ocasião dos fatos, recebeu no CDP um Sedex endereçado ao réu, que indicava a mãe dele como remetente, no qual foram encontrados entorpecentes. Nada informou essa testemunha, contudo, que confirmasse ter sido mesmo a mãe do acusado quem enviou tal pacote ou se as drogas foram enviadas ao réu por solicitação ou com a anuência e conhecimento dele.

A mãe do acusado, por sua vez, também foi ouvida em juízo e negou haver enviado a seu filho qualquer encomenda por Sedex, contendo ou não drogas. Ela ainda esclareceu haver perdido a sua carteirinha de visitante do CDP.

E o réu, ao ser interrogado em juízo, negou ter tido qualquer envolvimento com os fatos em questão.

Tem-se, assim, não ser segura a conclusão de que os fatos tenham ocorrido na forma descrita na denúncia ou de que o réu tenha sido o autor do crime em alusão, o que, face ao princípio constitucional do estado de inocência, de que é corolário o in dubio pro reo, impõe a absolvição do acusado.

Aduza-se que “o Direito Penal não opera com conjecturas ou probabilidades. Sem certeza total e plena da autoria e da culpabilidade, não pode o juiz criminal proferir condenação” (TJSP, Ap. nº 162.055, 5ª Câmara, v.u., rel. Goulart Sobrinho).

Finalmente, ressalte-se que o juiz não pode proferir sentença condenatória com fundamento exclusivo nos elementos de investigação coligidos durante a fase de inquérito policial, face à vedação contida no artigo 155 do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência, ABSOLVO o réu PAULO WILKER MARQUES DANTAS, qualificado nos autos, da acusação de ter praticado o delito descrito na denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Após o trânsito em julgado, façam-se as devidas anotações e comunicações e arquivem-se os autos.

Determino a destruição dos entorpecentes apreendidos.

Sentença publicada em audiência, saindo os presentes intimados. Registre-se.

São Paulo, 07 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA